

מסורת הש"ס

א) [לעיל יח. וש"נ], ב) קדושין עה., ג) לעיל יב., ד) [לעיל יא: שנת סב.], ה) [קדושין יג. וש"נ], ו) [לעיל ח: כ.], ז) ביצה לו. לקמן לג., ח) משום כך שוב אין לה הימך ואפילו בדיעבד נמי וכו' עומדין באיסורין וכויון כו' כ"ל רש"ג. ט) אולי כ"ל קמן, י) [לייבוס רש"ג], יא) [לקמן לג.], יב) [נע"ט תוס' שנת קל: ד"ה ואס,]



תורה אור השלם

1. אשה וזה הוללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו:

ויקרא כז א

2. וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלַד יָקוֹם עַל שֵׁם אָבִיו וְהָיָה וְלֹא יִמְחָה שְׁמוֹ מִן־שָׂרָא: דברים כה ו' ומולדתך אֲשֶׁר הוֹלֵדְתָּ אֶתְרִיבָהּ לָךְ הִיזָּה עַל שֵׁם אֲבִיהֶם יִקְרָאוּ בְּנִינְתָּהֶם:

בראשית מח ו

4. כי יִשְׁבוּ אֲחִיזָּה וְהָיוּ וְהָיָה אֶחָד מֵהֶם וּבֶן אֶין לוֹ לֹא תִהְיֶה אִשְׁתּוֹ הַיּוֹת מִן־שָׂרָא: לאיש וְיָקָמוּ יָבָא עֲלֵיהֶם וְלָקְחוּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיָקָמוּ:

דברים כה כה



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה וְהָיוּ וְהָיָה וכו' מתמלא מדרבנן אצל הכהן וכו' וכן פסק איסור אחות: ביבוס:



מוסף רש"י

אסור לבטל מצות יבמין. ולי אמרת לייבס האי חדא, דלמא מית אידך חא ולא מייבס לאידך ונפקא מהאי משום אחות אשה מתולדה ומייבוס, הלכך אמרינן ליה לקמא חולין, דלי נמי מיית אידך הדך האי חולין וחלין לה, ומדינא נכתב חלינא דקמא מלי אידך לייבומי, דהשתא מייקיימא מצות יבמין בתרומיה, אלא גזירה דלמא אחי לייבומי ברישא (דעריל יח.), יקום על שם אחיו לנחלה. שריש המייבס כל נכסי המת ואין אחיו חולקים עמו (דעריל י"ד).

ואי למ"ד. טעמא משום דאסור לבטל מצות יבמין ואי מייבס האי חדא דלמא מייית אידך קודם שייבס ותאא אחותא משום אחות אשה וגמלא מצות יבמין בטלה על ידינו מייבוס ומחלילה הרי נאסרה ^אמשום כך וכיון שנאסרה שעה אחת א"נ חולץ חד לחדא ואולא האי השניה עומדת היא באיסור אשת אח שלא

נראית לייבוס מתחלה ^א אצל הכהן וז שנאסרה משום אחות זקוקה ללא יבמה היתה וכו' פקע איסור אחות זקוקה בחלינת אחותה הרי זו מותרת ועומדת דלאו אשת אח הואי הלכך מספיקא לא מפיקין לה דלימיר כל חד וחד ידידיה איתרמיא ליה: ואפילו **שניס כהנים**. וחד מנייהו ודאי חלוטה נסיב דהא ארוסת הנכרי חלוטה היא מאחד משני אחיו כדקמי קדמו שנים וחללו: **חלוטה**.

דאסורה לכהן: **מדרבנן הוא**. והכא דלכל חד אינה אלא ספק דשמא זה ייבס את יבמתו גמורה לא גזור רבנן לאפוקה מספק: **גרושה**. מאישה לא יקחו: **מכאן שמאז גגדול**. הכי דריש ולקמא לו לאשה ויבמה והיה בזכור המייבס יהיה הזכור: **אשר תלד**. ואותה יבמה תהא ראויה לילד פרט לאילונית: **יקום**. היבס על שם אחיו לנחלו נחלתו ולא יחלקו אחיו עמו: **אם אומר לנחלה**. והאי יקום ביבס משמע: או אינו. אלא צנן שיוול לו משמע: שאם היה שם המת יוסי קורין לה יוסי: אין מקרא יואא

מדי פשוטו. ואע"ג דדרשין ליה לדשא מדי פשוטו מיהו לא נפיק לגמרי: **ואפיקטיה לגמרי**. שאין צריך לקרות לצנו בשם אחיו המת. והכי גמר לה מרביה: ופרכין ואי לא גזירה שוה הוה **אמינא שם ממא**. בתמייה: **ליבס**. קאמר רחמנא צן הנוול לך יקום על שם אחיך מיצעיה מצות קריית שם הבן: **יקום על שם אחי אביו מיצעיה**. ליה. אלא ודאי ביבס גופיה משמע קרא ולבית דין קאמר רחמנא שיקום היבס על שם אחיו המת לנחלה: **אמרו לו ליבס**. שיקום צנו על שם אחיו דכל מצות יבוס קא מודע קרא לצ"ד וקאמר להו להזייר יבמה לצא עליה והצן אשר תלד לו יקיימו ע"ש אחיו: **אימא בזכור**. דוקא קאמר קרא אצל פשוט לא לייבס לגמרי צין איכא בזכור צין ליכא בזכור: **אם כן**. דפשוט לאו צר יבוס הוא למה לי דמיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה צעולמו מיפוק לי משום דלאו בזכור הוא זה שנוול לאחר מיתת אחיו: **ואימא**. האי דמיעט אשת אחיו שלא היה צעולמו כגון שהיה זה שנוול בזכור לאמו ואחיו מאביו ולהכי אצטריך למעוטי: **נחלה סלה רחמנא**. וממילא בזכור הנוטל פי שנים הוא דמייבס אצל בזכור לאס לא ומדמעטיה שמע מיניה בזכור דקרא לאו דוקא אלא גדול האחים: **ואימא כי איכא**

בזכור כן. כלומר דלמא לעולם בזכור דוקא והכי קאמר רחמנא אי איכא בזכור קמן תתקיים מצות יבוס או בזכור או בפשוט: **ומא אחד מהם**. משמע שלא היו שם אלא שנים ומת אחד מהן: **מי לא עסקין**. כלומר מי לא משתמע נמי מקרא דמת בזכור וקאמר רחמנא לייבס פשוט: **ואימא**. על כרחך קרא דחיק ומתוקם כגון דמית פשוט וקאמר רחמנא לייבס הזכור: **הא מיעט רחמנא וכו'**. דהכא גבי תרי אחים כתיב מיעוט אשת אחיו שלא היה צעולמו אלמא דמית גדול משמע וכו' ליכא בזכור קדם הקטן וכו'. דהא לא רצי דלייבס פשוט אלא מומת אחד מהם ומיעוט דאשת אחיו שלא היה צעולמו דמשמע דמת בזכור ואמר רחמנא לייבס פשוט אצל איכא בזכור לא לייבס פשוט: **הוקשה כו'**. שזין לייבס: **ליהדר אגדול**. אי לא צעו שאר אחיו נחזור עליו לכופו דמנזיה עליה רמיא ולא על האחרים אצל כי ליכא בזכור לא רמיא מנזיה אגדול טפי משאר אחיו: **הולגין אצל אחיו הקטן**. משמע קטן הימנו וגדול משאר אחיו אלמא מהדרינן אגדול דגדול קודם. ומדקתני חורין אצל גדול ליכא לאומיבי דאיכא דלימיר מאי גדול בזכור דאי לא מצי לשנויי הכי אדמותיב מדתני אצי לומיב ממעתימן דקתי בפרק החולץ נמי לא רצה חורין אצל גדול: **לא לישקול נחלה**. דהא בזכור כתיב:

ביצד פרק שני יבמות

כד.

אי למ"ד יש זיקה. אר"י אע"ג דלמ"ד יש זיקה ליכא למיגזר לייבס אחר חלינה משום דלמא אחי לייבס ברישא דמשמע בפרק ד' אחין (לקמן דף כו: וס) גבי רצי יוחנן דאמר אחיות איני יודע מי שנאן מ"מ ליכא למימר דליחלץ חד ולייבס חד כיון דכל אחת נאסרה שעה אחת אסורה עולמית אפילו ראשונה דלית ליה יבמה שהותרה וגאסרה וחזרה והותרה תמזור להסירה אלא לרי יוחנן לכך הולץך לומר אחיות איני יודע מי שנאן ולמ"ד אין זיקה אף על גב דלרז דאמר אין זיקה לית ליה לקמן כיון שנאסרה שעה וכו' מ"מ גזרינן דלא ליחלץ חד ולייבס חד אטו דלמא מייבס ברישא דכיון דאין זיקה אחי למטעי ולייבס ברישא דהא לא מסקי אינשי אדעמתייהו דלמא מית אידך אצל הכהן כל חד וחד אמרינן אימא ידידיה מתרמיא ליה וליכא למגזר דלמא מייבס ברישא דאפילו מייבס ברישא אימא ידידיה איתרמי ליה וכו' מייבס שפיר עבד ומשום מ"ד אין זיקה צריך לומר כל כך:

וספק חלוצה לא גזרי בהו רבנן. הקשה הר"ר משה צברי

יעקב מפיה"ס דאמר בזהחולץ (לקמן דף לו:): מת בתוך ל' יום אם אשת ישראל היא חוללת ואם אשת כהן היא אינה חוללת ולמה לא תחלוצ כיון דספק חלוטה מותרת לכהן וי"ל דהתם שחוללת לאחר נשואין יאמרו קמו רבנן במילתא דנפול הוה ולכך הוצרכו חליטה ואמי למישרי חלוטה לכהן אצל הכהן כל אחד כשכונס אמרי' קים ליה להאי דלאו חלוטה היא ולכך כנסה: **אן אינו אלא ראשם**. ויהא כוליה קרא כפשטיה ולא נדרוש מזכור דמנזיה גגדול לייבס אלא ה"ק והיה הזכור פי' הראשון שתלד היבמה יקרא שמו בשם המת וליץ בג"ש דלאו שם ממא קאמר אלא לנחלה כיון דלנחלה קאמר ליכא לאוקומי קרא אלא ביבס דאי על הזכור שתלד היבמה קאמר קרא שיקום על שם המת לנחלה שאותו בזכר יירש את המת דאם כן יקום על שם אחי אביו מיצעיה ליה דהשתא לא שייך למימר דה"ק אמרו ליה ליבס דקאמ' צסמוך: **ח"ג ואם לא רצה הוליצין אצל אחיו הקטן**. פי' אצל קטן ממנו לא רצה הוליצין אצל אחיו פירוש שאר פשוטין קטנים ממנו לא רצו חוזרין אצל גדול ויש ספרים דלא גרסי אלא הוליצין אצל קטן וכו' ולא ורריך לומר דמשמע דקטן ממנו קאמר מדלא נקט ליננא דמתני' דהחולץ (לקמן דף לג.). מהלכין על כלי האחים: **למאי**

הקטן לא רצה חוזרין אצל גדול בכבור מה בכורתו גרמה לו ואימא כי מייבס בכור לישקול נחלה כי אימא כי איכא בכור קדם קטן לא זכה אמר קרא יבוס ואימא כי איכא בכור ליהדר אגדול כי ליכא בכור קדם קטן לא זכה אמר קרא יבוס על שם אחיו והרי קם ואלא בכור דקרייה רחמנא למאי

בכור כן? ודאי קאמר רחמנא אי איכא בזכור קמן תתקיים מצות יבוס או בזכור או בפשוט: **ומא אחד מהם**. משמע שלא היו שם אלא שנים ומת אחד מהן: **מי לא עסקין**. כלומר מי לא משתמע נמי מקרא דמת בזכור וקאמר רחמנא לייבס פשוט: **ואימא**. על כרחך קרא דחיק ומתוקם כגון דמית פשוט וקאמר רחמנא לייבס הזכור: **הא מיעט רחמנא וכו'**. דהכא גבי תרי אחים כתיב מיעוט אשת אחיו שלא היה צעולמו אלמא דמית גדול משמע וכו' ליכא בזכור קדם הקטן וכו'. דהא לא רצי דלייבס פשוט אלא מומת אחד מהם ומיעוט דאשת אחיו שלא היה צעולמו דמשמע דמת בזכור ואמר רחמנא לייבס פשוט אצל איכא בזכור לא לייבס פשוט: **הוקשה כו'**. שזין לייבס: **ליהדר אגדול**. אי לא צעו שאר אחיו נחזור עליו לכופו דמנזיה עליה רמיא ולא על האחרים אצל כי ליכא בזכור לא רמיא מנזיה אגדול טפי משאר אחיו: **הולגין אצל אחיו הקטן**. משמע קטן הימנו וגדול משאר אחיו אלמא מהדרינן אגדול דגדול קודם. ומדקתני חורין אצל גדול ליכא לאומיבי דאיכא דלימיר מאי גדול בזכור דאי לא מצי לשנויי הכי אדמותיב מדתני אצי לומיב ממעתימן דקתי בפרק החולץ נמי לא רצה חורין אצל גדול: **לא לישקול נחלה**. דהא בזכור כתיב:

א) כ"ל והא דהכא בשאקדמו ומטו קאי כו'.

ב) אין הלשון מדוקדק ואולי כ"ל והתם אי שרית לה השתא למחלץ אפי' שהוא מסא אחי ג"כ למחלץ ולמטו אותה למתלה ואיכא מ"ד כו'.

עין משפט ונר מצוה

כז א מיי פ"ח מהלכות יבוס הלכה ז סמג עשין כב טו"ט"ע אה"ע סימן קטו סעיף ג:
כח ב מיי פ"ח מהלכות אישות הל' ז ופי"ז מהל' איסורי ביאה הל"ז טו"ט"ע אה"ע סימן ו סעיף א:
כט ג מיי פ"ח מהלכות יבוס הלכה ז סמג עשין נא טור ש"ע אה"ע סימן קסא סעי' ד:
ע ד מיי שס טו"ט"ע שס סעיף ז:

עא ה מיי פ"ח מהלכות נהלות הלכה ז סמג עשין לו טו"ט"ע אה"ע סימן קסב סעיף א:
עב ו מיי פ"ח מהלכות יבוס הלכה ז סמג עשין נא טו"ט"ע אה"ע סימן קעט סעיף א:
עג ז מיי פ"ח מהלכות נהלות הלכה ו סמג עשין כ טו"ט"ע ח"מ סי' רעו סעיף ד:

עד ח מיי פ"ח מהלכות יבוס הלכה ז סמג עשין נא טו"ט"ע אה"ע סימן קסא סעיף ד:
עז ט מיי פ"ח מהלכות יבוס הלכה ז סמג עשין נא טו"ט"ע אה"ע סימן קסא סעיף ד:
עח ח מיי פ"ח מהלכות יבוס הלכה ז סמג עשין נא טו"ט"ע אה"ע סימן קסא סעיף ד:



תוס' חד מקמאי

לשוק: **הא** דתני שילא אפי' שניהם כהנים דוקא כשקדמו וכנסו שאין מוציאין אותן מידן אפילו שניהם כהנים אבל לכתחלה לא שרינן אע"ג דחלוצה דרבנן שילא שרינן לכתחלה ואי קשיא הא דגרסינן בפ' החולץ מה בתוך ל' יום ועמדה ונתקדשה אם אשת כהן אינה חולצת ומטקנא משום דאיכא רבנן דפליגי עליה דרשב"ג דאמר אע"ג דלא שהה ויד מעליא הוא אשת כהן דלא אפשר בדרינן כרבנן משמע דלרשב"ג אם אשת כהן היא שמפקינן לה מיניה והא ספק חולצת [והיא] איכא לימיר שאני הכא שכבר חלצה וכבר כנסה כהן ומשום הכי לא מפיקין מיניה אע"פ שהוא כהן אבל התם לכתחלה הוא דאמר לא תחלוץ ותהיו לכהן והא (א) בשלא אקדמו וכנסו קאי אבל לכתחלה לא (ב) והתם אי שריא לה השתא לכתחלה לימחליץ אף על פי שהוא כנסה לכתחלה ואיכא מ"ד שאני הכא שאחא מהן בירדאי אינה חלוצה אף על פי שאשת מהן בירדאי חלוצה ולא מילתא היא דהא תינת כהן שני שנשא השניה אבל הראשון ספק חלוצה נשא אמאי לא מפיקין מיניה וכו' משום דנסב שני שרי לראשון דאי לא נסב שני הראשון ודאי ספק חלוצה נשא אלא ודאי כדפורישות: **תני** אביי קשישא מצוה בגדול לייבס לא רצה לייבס הוליצין אצל קטן אלא בכור דקרייה רחמנא למאי הלכתא מה בכור אינו נוטל בראוי כבמחזק אף יבס אינו נוטל בראוי

א) כ"ל והא דהכא בשאקדמו ומטו קאי כו'.
ב) אין הלשון מדוקדק ואולי כ"ל והתם אי שרית לה השתא למחלץ אפי' שהוא מסא אחי ג"כ למחלץ ולמטו אותה למתלה ואיכא מ"ד כו'.